



MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO

Decreto

Número: DECRE-2025-411-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 16 de Abril de 2025

Referencia: EX-2025-00035070- -SI-SSMOV. Correr traslado a la UNSO y la UNSAM. Supender la Ejecución de los Convenios celebrados relativos a proyectos de seguridad vial en el Municipio de San Isidro.

VISTO: las Leyes Nacionales N° 24.449 (y sus modificatorias), N° 25.650 y N° 26.363 (y sus modificatorias), el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial N° 13.927 (y sus modificatorias), el Decreto Provincial N° 532/2009 (y sus modificatorios) y el Expediente N° EX-2025-00035070- -SI-SSMOV; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N° 24.449 regula el uso de la vía pública de jurisdicción federal y fija los parámetros que deben cumplir las personas y vehículos que transiten por calles, caminos, autopistas y semiautopistas, dentro del territorio nacional, previendo la posibilidad de adhesión por parte de las Provincias;

Que la Provincia de Buenos Aires adhirió a la norma precitada mediante la Ley Provincial N° 13.927, que, además, determinó los recaudos que se deben cumplir para verificar infracciones y aplicar las correspondientes sanciones, en territorio provincial;

Que en ambos casos se reconoce la competencia de los Municipios como autoridad de aplicación y control;

Que el Municipio de San Isidro celebró convenios con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV) y con la Administración Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en virtud de los cuales se encuentra habilitado para ejercer el control de infracciones de tránsito en todas las vías de circulación pública que atraviesan su territorio, incluso aquellas sometidas a jurisdicción nacional o provincial (ver órdenes 5, IF-2024-00017661-SI-DELE, y 6, IF-2024-00018854-SI-SECAMEP, respectivamente);

Que en virtud de los antecedentes reseñados, y en concordancia con el mandato contenido en el artículo 190 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que le confiere a los Municipios la administración de los intereses y servicios locales, corresponde al Municipio el establecimiento de políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito, así como su efectiva implementación mediante la verificación de infracciones en puntos estratégicos -fijos o móviles-, destinados a ordenar la circulación vehicular en las calles, caminos, rutas, autopistas y semiautopistas de jurisdicción nacional, provincial y municipal que atraviesan su ámbito territorial;

Que asimismo, compete al Municipio llevar adelante el procedimiento destinado a la adecuada documentación, verificación y procesamiento de las infracciones, así como la debida comunicación a los eventuales infractores, garantizando el pleno derecho a defensa y la potencial aplicación y cobro de multas, conforme a los acuerdos celebrados con la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT);

Que, en línea con los objetivos fijados en el artículo 2° bis de la Ley Provincial N° 13.927, el sistema de control de tránsito automatizado implementado por el Municipio debe estar orientado a preservar la salud, la vida y la seguridad de quienes transitan por su territorio, así como a la reducción de los índices de mortalidad y morbilidad asociados a la siniestralidad vial;

Que la normativa citada prevé el control automatizado de infracciones de tránsito, fijando parámetros de cumplimiento obligatorio para el ejercicio de las competencias a cargo del Municipio;

Que en virtud de dicha regulación, resulta indispensable que todas las etapas del procedimiento automatizado de control de tránsito se orienten al objetivo fijado en el precitado art. 2° bis y que, además, se cumpla estrictamente con la normativa vigente;

Que, al respecto, deben asegurarse garantías de integridad en todo el proceso de gestión de las infracciones, desde la captación de datos a través de equipos debidamente certificados, y sometidos a revisiones periódicas, hasta la confección de las actas, su carga completa- sin excepciones irrazonables- en el sistema SACIT, y su posterior tratamiento, incluyendo el cobro y distribución de fondos conforme lo acordado entre las partes y las disposiciones específicas de la normativa vigente;

Que la operación de los sistemas automatizados de detección de infracciones de tránsito en el ámbito municipal, hasta el momento, se lleva a cabo en virtud de los convenios celebrados con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), en fechas 7 de mayo de 2020 y 1° de agosto de 2022, y con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), en fechas 1° de agosto de 2022 y 23 de septiembre de 2022, es decir, suscriptos durante la anterior gestión municipal y que se encuentran actualmente vigentes (ver órdenes 4, IF-2024-00017687-SI-DELE, y 8, IF-2024-00017670-SI-DELE, respectivamente);

Que en el informe de la Subsecretaría de Movilidad, obrante en el orden 2 (IF-2025-00038990-SI-SSMOV) de los actuados del visto, el cual la Secretaría de Ambiente y Espacio Público hace propio mediante la providencia del orden 57 (PV-2025-00039612-SI-SECAMEP), se da cuenta de las serias dificultades asumidas a partir del 10 de diciembre de 2023 en relación con el funcionamiento del sistema de fotomultas. Entre las principales falencias se enumeran: la ausencia total de procedimientos escritos, la falta de constancias documentales, reportes, actas de trabajo e información relativa a los expedientes relevantes, la inexistencia de sistematización de la información, la falta de la documentación relacionada con la facturación del servicio, la imposibilidad de realizar un seguimiento integral de las acciones desarrolladas por todos los actores del sistema, la carencia de un listado completo que detalle todos los equipos de fotomultas instalados en el Municipio, entre otras;

Que, ante esta situación, la Subsecretaría se vio obligada a reconstruir el marco contractual en el que se desarrollaban las relaciones con las universidades, a clarificar la mecánica desarrollada a partir de los mismos e identificar las correcciones que debían efectuarse a raíz de las desviaciones que se relevaban entre lo normado y la efectiva implementación;

Que, a tales fines, las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y de la Subsecretaría de Movilidad realizaron distintos requerimientos —tanto formales como informales— a los diversos actores identificados como parte del sistema, entre ellos la cartera provincial de tránsito, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), Tránsito Seguro S.A., el Tribunal Municipal de Faltas, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (ver, a su vez, orden 47: IF-2025-00035354-SI-SSMOV, orden 48: IF-2025-00035356-SI-SSMOV, orden 38: NO-2024-00017758-SI-SSMOV, orden 39: NO-2024-00019251-SI-SSMOV, orden 40: NO-2024-00017751-SI-SSMOV, orden 41: NO-2024-00019252-SI-SSMOV y orden 45: IF-2025-00031535-SI-SSMOV);

Que transcurrido un plazo más que razonable desde que se comenzaron a formular tales requerimientos a dichas casas de altos estudios y a los referidos terceros, no se ha logrado clarificar ni documentar adecuadamente, no sólo lo convenido formalmente a través de acuerdos marcos, convenios específicos y sus eventuales modificaciones, sino,

especialmente, la aplicación práctica de los mismos y las dinámicas desarrolladas en su consecuencia, en ausencia de cualquier tipo de registro de actas que reflejaran las metodologías de trabajo acordadas;

Que, con la información recabada al momento, la Subsecretaría de Movilidad identifica irregularidades en la ejecución de los convenios con ambas casas de estudio, ya que se han detectado prácticas que contravendrían tanto la letra de los convenios como del marco jurídico vigente;

Que, de la exigua documentación existente, surge que habría intervención de terceros en competencias indelegables del Municipio en la materia, sin que haya constancias documentales que permitan acreditar el consentimiento de tales de intervenciones por parte del Municipio;

Que en tal sentido, la Subsecretaría de Movilidad ha señalado que las manifestaciones de ambas Universidades resultan contradictorias con la naturaleza jurídica de los vínculos celebrados, en tanto pretenden desplazar responsabilidades operativas hacia la Provincia de Buenos Aires, cuando en realidad dichas responsabilidades corresponden de manera principal e indelegable al Municipio. Tal planteo desconoce el marco normativo aplicable y desvirtuaría el objeto de los convenios suscriptos, pudiendo incluso comprometer la validez de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del sistema de control y juzgamiento de infracciones de tránsito;

Que del mencionado informe surge la existencia de ambigüedades, tanto en el sistema cobro como en la distribución de los fondos, que amerita un mayor y profundo análisis;

Que las respuestas incompletas y ambiguas de parte de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz y la Universidad Nacional de General San Martín, como así también la aparición de terceros, invocando tener a su cargo parte del proceso, sin que la documentación aportada permitiera precisar en qué carácter actúan y cuál es la extensión del servicio que estarían prestando, más los requerimientos y medidas adoptadas hasta el momento por la Subsecretaría de Movilidad para intentar reconducir las dinámicas desarrolladas por ambas casas de altos estudios, hace necesario dar por finalizados los esfuerzos de dicha unidad administrativa para encauzar las acciones en materia de control automatizado de infracciones de tránsito en la normativa vigente;

Que asimismo, amerita adoptar, en forma urgente, las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y alinear todas las acciones de control de tránsito automatizado a los objetivos y regulaciones de la Ley, surgiendo del dictamen de la Asesoría Legal que la doctrina reconoce facultades al Departamento Ejecutivo para disponer la suspensión de toda la operatoria de control automatizado de infracciones de tránsito en el territorio del Municipio, por tiempo determinado, a los efectos antes indicados;

Que tanto la reducción de la mortalidad y la morbilidad derivadas de la siniestralidad vial, como objetivo central de todo el sistema de control automatizado de infracciones de tránsito, por una parte, al igual que la garantía de la estricta legalidad en el procedimiento de verificación documentación y procesamiento de las mismas, involucran claramente objetivos de interés general orientados al bien común que se encuentran amparados por las denominadas facultades exorbitantes de la administración pública;

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que; *“(…) en lo atinente a la cuestión relacionada con la rescisión de los contratos, resulta relevante señalar, en primer término, que el poder de rescisión —aun cuando no esté expresamente contemplado en el contrato— constituye una prerrogativa que la Administración Pública tiene igualmente por estar ínsita en todo contrato administrativo”*. (CSJN, 21/12/1999, “Tecsá SA c. Segba SA”, Fallos: 322:3139, doctrina confirmada en 31/03/2009, “Instituto de Vivienda del Ejército c. Indeco SA y Crivelli SRL y otro”, Fallos: 332:674);

Que en ese marco, aún sin mediar previsión contractual específica, resulta más que justificada la suspensión de toda la operatoria de fotomultas por un tiempo determinado, principalmente hasta que el Municipio pueda garantizar que el sistema se ajuste en un todo a la normativa vigente y se oriente clara y firmemente a la reducción de la siniestralidad vial en el distrito y no a fines recaudatorios de terceros;

Que en virtud de la situación relevada por la Subsecretaría de Movilidad y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, amerita dar intervención a las Universidades Nacionales para que formulen el descargo que estimen corresponder o propongan las acciones correctivas que permitan adecuar los procedimientos a la normativa vigente, bajo apercibimiento de considerarlas incursas en un grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

Que para evitar que se generen actuaciones administrativas totalmente divorciadas de la normativa vigente, y de las buenas prácticas en la materia, y a la vez obtener la debida atención de las casas de altos estudios involucradas para que presten la colaboración necesaria para reencauzar la operatoria en el marco de la normativa vigente, parece en principio suficiente recurrir a una suspensión temporal de todos los procedimientos relacionados con el control automatizado de infracciones de tránsito y sus derivaciones, facultando a la precitada Subsecretaría de Movilidad y a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para adoptar las medidas necesarias para reconducir las dinámicas de la operatoria, reservando la posibilidad de resolución exclusivamente para el caso que no resulte posible lograr dicho objetivo en otra forma;

Que al referirse a las medidas provisionales en el procedimiento administrativo, se ha señalado que *“forzoso es reconocer que vaga en las medidas provisionales un fin que no encaja exactamente con el de asegurar la resolución que pudiere recaer, un motivo que no es el periculum in mora en su forma normal matizaciones que las aproximan a esas otras medidas cautelares. En el fondo aparece este dato elemental: durante la tramitación del procedimiento se puede perjudicar –o continuar perjudicando– el interés público, un interés que no admite demora para mantenerlo o restaurarlo. Este interés público se preservará definitivamente con la resolución final, pero durante la tramitación el procedimiento puede verse lesionado. Entonces surgen medidas provisionales que pretenden cubrir ese intervalo de tiempo; garantizan el interés público en tanto se resuelve definitivamente. Están conectadas con esa resolución final ya que tienen el mismo fin que ésta y la suplen interinamente. Pero no tienden propiamente a garantizar su eficacia o ejecución que puede incluso no estar en peligro; al menos no es ese su único fin y ni siquiera el más sobresaliente (...) No se tratará siempre simplemente de asegurar que la resolución posterior pueda ejecutarse, ni el periculum in mora habrá que referirlo estricta y exclusivamente a esa ejecución; por el contrario, habrá de optarse por un sentido amplio de la “eficacia de la resolución” que incluya, más que su sola ejecución, su efectivo logro de los intereses públicos”* (REBOLLO PUIG, Martín, “Medidas provisionales en el procedimiento administrativo”, en AA.VV La protección jurídica del ciudadano. Estudios en homenaje al profesor J. González Pérez, Cívitas, Madrid, 1993, Tomo I, p. 690 y ss.);

Que, en consecuencia, es claro que, en el marco del procedimiento administrativo iniciado tendiente a verificar que las acciones desarrolladas por las Universidades Nacionales Raúl Scalabrini Ortiz y de General San Martín, con relación a la verificación automatizada de infracciones de tránsito, se ajusten en un todo a la normativa vigente, la finalidad de la suspensión provisoria de los contratos administrativos que se propicia adoptar, no se agota en garantizar la eficacia práctica del eventual acto administrativo que ponga fin a dicho procedimiento sino que, además, está dirigida a evitar que durante su trámite se perjudique –o continúe perjudicando– la ejecución de los respectivos contratos administrativos y, por ende, el correcto desenvolvimiento de la función administrativa, que consiste en la satisfacción directa e inmediata del interés público comprometido en la vigencia irrestricta de la juridicidad;

Que la medida es, por naturaleza, accesoria y provisional al procedimiento administrativo principal, destinado a encauzar el accionar de todos los actores involucrados en la ejecución del sistema de fotomultas, en un todo de acuerdo con la normativa vigente;

Que por tal motivo, la suspensión tendrá una vigencia limitada en el tiempo, y la resolución final que se adopte en el referido íter administrativo se dará una vez que las Universidades presenten sus descargos y faciliten toda la documentación requerida, a los efectos de su análisis;

Que por otra parte, existen requerimientos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y de la Justicia Federal que evidencian la necesidad de verificar la legalidad de la operatoria, la cual trasciende el ámbito de la administración Municipal, justificando ampliamente la adopción de la medida propuesta por la Subsecretaría de Movilidad y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público;

Que la Asesoría Legal Municipal ha tomado la intervención de su competencia;

Que, llamada a intervenir en virtud de sus competencias, la Secretaría de Gobierno prestó conformidad con el trámite propiciado;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Correr traslado del informe de la Subsecretaría de Movilidad (IF-2025-00038990-SI-SSMOV, obrante en el orden 2), junto con los requerimientos que allí se les formulan, a la Universidad Nacional de General San Martín y a la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, por el término perentorio de quince (15) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de considerar configurado un grave incumplimiento de la normativa vigente y los acuerdos oportunamente firmados. A dichos efectos, dentro del mismo plazo, podrá tomar vista de las presentes actuaciones, las que podrán ser consultadas en las oficinas de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, sita en la calle 9 de Julio 506, San Isidro, en el horario de 10 a 15 horas.-

ARTÍCULO 2º.- Suspender, a partir del día 23 de abril de 2025, la ejecución de los convenios celebrados con la Universidad Nacional de General San Martín (convenio de fecha 7 de mayo de 2020 y su adenda de fecha 1º de agosto de 2022, que tramitaron en las actuaciones municipales nro. 3738/2020, que obran digitalizadas en el orden 4; IF-2024-00017687-SI-DELE) y con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (convenio de fecha 1º de agosto de 2022 y convenio de fecha 23 de septiembre de 2022, que tramitaron en las actuaciones municipales nro. 9762/2022, que obran digitalizadas en el orden 8; IF-2024-00017670-SI-DELE), por el término de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos, prorrogables, e intimar a las mismas a detener el procesamiento de todas las constancias fotográficas relacionadas con el sistema a partir de dicha fecha. Todo ello, bajo apercibimiento de proceder, con personal municipal, a la desconexión de todos los equipos de control automatizados.-

ARTÍCULO 3º.- Instruir a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, o en quién ésta delegue, a desarrollar todas las acciones que resulten necesarias a los efectos indicados en el artículo 1º y 2º del presente, y a realizar todos los requerimientos de información, ampliaciones y aclaraciones que estime necesarias, incluyendo, pero no limitado a el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito, Tránsito Seguro S.A., el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y el Ministerio de Justicia de la Nación.-

ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Subsecretaría de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, a tomar las medidas que resulten necesarias para articular un control de tránsito adecuado y efectivo en todos los puntos que pudieran resultar más relevantes para mantener ordenado el tránsito vehicular en el Municipio.-

ARTÍCULO 5º.- Poner en conocimiento de lo resuelto en el presente decreto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y al Tribunal Municipal de Faltas.-

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno y por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.-

ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2025.04.16 17:11:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by SANGUINETTI Clara
Date: 2025.04.16 18:33:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.04.16 18:38:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro